



STATUTO del COMUNE di FORLÌ

CENNI STORICI

In applicazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, lo Statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n.106/25770 del 13 giugno 1991 - Modificato, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo di Bologna n. 4869 del 22.7.1991, con deliberazione consiliare 166/38003 del 27.9.1991, annullata parzialmente dall'Organo di controllo nella seduta del 5.11.1991 sub. n.7090

Successivamente le norme statutarie sono state:

Adeguate al disposto delle Leggi 25 marzo 1993 n. 81 e 15 ottobre 1993 n. 415, con deliberazione consiliare n. 54/6227 del 6 febbraio 1995, annullata parzialmente dal Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella seduta del 28.3.1995 sub n. 10512

Approvate, in adeguamento alle disposizioni legislative vigenti (Leggi 15 marzo 1997, n. 59; 15 giugno 1997, n. 127; 3 agosto 1999, n. 265; TUEL 15 agosto 2000, n. 267), con deliberazione consiliare n. 48/18706 del 9 aprile 2001, controllata dalla Sezione unica del Comitato Regionale di Controllo di Bologna nella seduta del 9.5.2001 sub n. 4858

Successivamente lo Statuto è stato modificato con:

- *deliberazione consiliare n. 63 del 26 aprile 2004*
- *deliberazione consiliare n. 65 del 6 aprile 2009*
- *deliberazione consiliare n. 21 del 5 marzo 2013*
- *deliberazione consiliare n. 143 del 21 ottobre 2014*
- *deliberazione consiliare n. 27 del 5 aprile 2016*
- *deliberazione consiliare n. 16 del 15 febbraio 2021*

Lo Statuto è approvato, nel testo attuale, con deliberazione consiliare n. 100 del 19 dicembre 2024

Indice sistematico	
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	Pag. 5
CAPO I – DEL TERRITORIO	Pag. 5
Art. 1 – Comune di Forlì	Pag. 5
Art. 2 – Territorio ed emblemi comunali	Pag. 5
CAPO II – DELL'AZIONE DEL COMUNE	Pag. 5
Art. 3 – Principi dell'azione	Pag. 5
Art. 4 – Principio della pari opportunità	Pag. 6
Art. 5 – Ambiti dell'azione	Pag. 6
Art. 6 – Sviluppo economico	Pag. 7
Art. 7 – Programmazione sovracomunale	Pag. 7
Art. 8 – Servizi pubblici	Pag. 8
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Pag. 9
CAPO I – DEI CONSIGLIERI COMUNALI	Pag. 9
Art. 9 – Il consigliere comunale	Pag. 9
Art. 10 – Doveri del consigliere	Pag. 9
Art. 11 – Poteri del consigliere	Pag. 9
Art. 12 – Consigliere anziano	Pag. 10
Art. 13 – Gruppi consiliari	Pag. 10
CAPO II – DEL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 10
SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE	Pag. 10
Art. 14 – Poteri	Pag. 10
Art. 15 – Poteri di controllo politico – amministrativo	Pag. 11
Art. 16 – Prima seduta – Convalida – Dimissioni	Pag. 11
Art. 17 – Discussione del programma di governo	Pag. 11
Art. 18 – Partecipazione alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo	Pag. 12
Art. 19 – Convocazione del consiglio e funzionamento del consiglio	Pag. 12
SEZIONE II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Pag. 13
Art. 20 – Nomina - Poteri	Pag. 13
Art. 21 – Revoca	Pag. 14
SEZIONE III – DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	Pag. 14
Art. 22 – Consegna dell'avviso di convocazione – Validità delle sedute	Pag. 14
Art. 23 – Numero legale per la validità delle deliberazioni	Pag. 14
Art. 24 – Pubblicità delle sedute	Pag. 14
Art. 25 – Votazioni	Pag. 15
SEZIONE IV – LE COMMISSIONI CONSILIARI	Pag. 15
Art. 26 – Commissioni di garanzia e controllo	Pag. 15
CAPO III – DELLA GIUNTA COMUNALE	Pag. 16
Art. 27 – Composizione – Nomina – Durata del mandato	Pag. 16
Art. 28 – Mozione di sfiducia	Pag. 16
Art. 29 – Attribuzioni della giunta	Pag. 16
Art. 30 – Adunanze e deliberazioni	Pag. 16
CAPO IV – DEL SINDACO	Pag. 17
Art. 31 – Funzioni	Pag. 17
Art. 32 – Competenze	Pag. 17
Art. 32 BIS – Delega a consiglieri comunali	Pag. 19
Art. 33 – Impedimento – rimozione, decadenza, sospensione, decesso e dimissioni del sindaco	Pag. 19

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE – UFFICI E PERSONALE	Pag.	20
Art. 34 – Principi e criteri direttivi	Pag.	20
Art. 35 – Personale	Pag.	20
Art. 36 – Il segretario generale	Pag.	21
Art. 37 – Il vice segretario generale	Pag.	22
Art. 38 – Dirigenti	Pag.	22
Art. 39 – Coordinamento dei dirigenti	Pag.	25
Art. 40 – Contratti a tempo determinato	Pag.	25
TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA	Pag.	26
CAPO I – FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE	Pag.	26
Art. 41 – Esercizio associato della gestione	Pag.	26
Art. 42 – Accordi di programma	Pag.	26
Art. 43 – Consorzi	Pag.	26
CAPO II – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA'	Pag.	26
Art. 44 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale	Pag.	26
Art. 45 – Aziende speciali e Istituzioni	Pag.	27
Art. 46 – Partecipazione a società	Pag.	27
Art. 47 – Indirizzi, vigilanza e controlli	Pag.	28
TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE	Pag.	29
Art. 48 – Comitati di quartiere e Comitati Territoriali dei Quartieri	Pag.	29
Art. 49 – Associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale	Pag.	30
Art. 50 – Organismi di partecipazione	Pag.	30
Art. 51 – Partecipazione dei cittadini stranieri non comunitari alla vita delle istituzioni	Pag.	30
Art. 52 – Lo sviluppo della cittadinanza europea	Pag.	31
Art. 53 – Consultazioni	Pag.	31
Art. 54 – Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi	Pag.	31
Art. 55 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	Pag.	32
Art. 56 – Referendum	Pag.	32
TITOLO VI – CONTROLLI	Pag.	34
Art. 57 – I revisori dei conti	Pag.	34
Art. 58 – Regime dei controlli interni	Pag.	34
TITOLO VII – DELLE SANZIONI	Pag.	34
Art. 59 – Attività sanzionatoria amministrativa	Pag.	34
TITOLO VIII – SPESE ELETTORALI	Pag.	35
Art. 60 – Pubblicità delle spese elettorali	Pag.	35

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I – DEL TERRITORIO

Art. 1 – Comune di Forlì

1. Il Comune di Forlì è ente autonomo. Rappresenta la comunità forlivese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni di autogoverno nell'ambito del dettato costituzionale, delle leggi e delle norme del presente statuto. Promuove lo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità cittadina.
2. Il Comune, oltre a funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 2 – Territorio ed emblemi comunali

1. Il territorio del Comune comprende il capoluogo, i quartieri e le frazioni così come definite dalle carte topografiche allegate al piano regolatore generale.
2. Lo stemma del Comune è composto da scudo contenente aquila sveva in campo d'oro, con gli artigli il rapace trattiene due ovuli, rosso crociato e bianco con scritta. Sormonta il tutto una corona di città. Detto stemma è di proprietà comunale ed in esecuzione del combinato disposto delle norme costituzionali, del codice civile e legislative, è fatto divieto di appropriarsene per apporlo per usi informatici, pubblicitari di qualunque genere senza il preventivo nulla-osta del Comune di Forlì.
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, decorato con medaglia d'argento al valor militare per la guerra di liberazione.

CAPO II – DELL'AZIONE DEL COMUNE

Art. 3 – Principi dell'azione

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie, nonchè, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il Comune informa la propria azione al rispetto dei principi dell'informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di particolare rilievo per la comunità ed incoraggia l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed

istituzioni private, anche a carattere cooperativo, ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo per finalità di carattere sociale.

3. Il Comune favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica. Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani, partecipa alla battaglia di civiltà che si sostiene in tutto il mondo contro la pena di morte, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative dell'Unione europea.

4. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed impositiva, assume l'equità fiscale come uno dei principi basilari su cui fondare la convivenza civile della società cittadina.

5. Il Comune promuove la sicurezza e la coesione sociale anche attraverso la diffusione e la conoscenza di strumenti che, basandosi sul dialogo e il confronto pacifico, assicurino la prevenzione e la soluzione dei conflitti fra le parti attraverso gli strumenti di conciliazione, mediazione e arbitrato.

Art. 4 – Principio della pari opportunità

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella città.

2. Ai fini della rappresentanza di genere paritaria, si stabilisce che nella composizione della Giunta la percentuale di persone del sesso sottorappresentato non possa essere inferiore al 40%.

Art. 5 – Ambiti dell'azione

1. Il Comune concorre a tutelare la maternità, l'infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona.

2. Il Comune riconosce i diritti della famiglia.

3. Il Comune difende l'ambiente da ogni forma di inquinamento, ne persegue e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della comunità. Privilegia in questa logica le iniziative che consentono il raggiungimento della massima tutela ambientale. Concorre alla predisposizione degli strumenti per far fronte alle esigenze della protezione civile. Concorre alla tutela del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico.

4. Il Comune promuove lo sviluppo culturale dei cittadini facilitando anche la piena fruizione del patrimonio bibliografico, artistico e museale. Opera perchè sia reso effettivo il diritto allo studio.

5. Il Comune riconosce la specificità della condizione giovanile e si impegna a promuovere interventi, iniziative e servizi, sviluppando forme di coordinamento interne ed esterne alla

amministrazione comunale ed in collaborazione col privato – sociale al fine di contribuire alla formazione umana e civile delle giovani generazioni.

6. Il Comune incoraggia l'attività sportiva in tutte le sue forme anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti e di una efficace tutela sanitaria. Riconosce nella attività sportiva una delle attività primarie socio-educative e formative delle nuove generazioni, privilegiando le attività rivolte all'età adolescenziale. Incoraggia il turismo sociale e giovanile, inoltre contribuisce a favorire la realizzazione di impianti sportivi privati ad uso pubblico mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.

Art. 6 – Sviluppo economico

1. Il Comune:

- a) valorizza il lavoro e l'iniziativa economica e favorisce la qualificazione professionale permanente ai fini anche della crescita delle nuove professioni e della piena occupazione;
- b) favorisce e promuove la creazione delle infrastrutture finalizzate allo sviluppo industriale, artigianale, agricolo, turistico e del settore terziario sul territorio;
- c) coordina e promuove lo sviluppo delle attività commerciali nel territorio comunale attraverso anche la pianificazione urbanistica;
- d) indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata. Tale azione si realizza anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico in generale e di cooperazione in particolare;
- e) favorisce forme di gestione miste fra pubblico e privato e di autogestione dei lavoratori;
- f) tutela i diritti dei consumatori e degli utenti e ne favorisce le forme organizzative.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con la legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 7 – Programmazione sovracomunale

1. Il Comune privilegia la consultazione con i Comuni del territorio circostante per i programmi ed i progetti di rilevanza sovracomunale.

2. In conformità ai principi costituzionali delle autonomie locali contenuti nell'ordinamento degli enti locali di seguito indicato “ordinamento delle autonomie locali”, il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione concorrendo al raggiungimento degli obiettivi finalizzati agli interessi primari e allo sviluppo sociale, economico e culturale della civica comunità.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE

Art. 48 – Comitati di Quartiere e Comitati territoriali dei Quartieri

1. Il Comune sostiene e valorizza la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa, individuando i Comitati di Quartiere quali organismi di rappresentanza della comunità in essi insediata.
2. I Comitati di Quartiere sono i principali interlocutori nelle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale e nella concreta attuazione delle stesse, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione e dell'art.8 del D.Lgs 267/2000. Perseguono interessi collettivi, sono rappresentativi delle esigenze delle comunità di quartiere e costituiscono un riferimento diretto per i cittadini, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le realtà scolastiche, ecclesiastiche, sportive e culturali ivi operanti.
3. I Comitati di Quartiere svolgono funzioni informative, consultive, propositive e di partecipazione nell'ambito del proprio territorio di riferimento, anche mediante la sperimentazione di modalità e strumenti che si ispirano al “bilancio partecipativo”.
4. Sono altresì istituiti i Comitati territoriali dei quartieri al fine di favorire sinergie progettuali e di intenti tra quartieri contigui e rappresentare una interlocuzione unitaria con l'Amministrazione Comunale in relazione a tematiche inerenti l'ambito di più Comitati di Quartiere.
5. I rapporti tra i Comitati di Quartiere, i Comitati territoriali dei Quartieri ed il Comune, nel rispetto dei principi generali della partecipazione popolare disciplinati dallo Statuto, sono definiti da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, che deve contenere:
 - a) la delimitazione dell'ambito territoriale di ciascun Comitato di Quartiere, tenendo conto:
 - dell'estensione territoriale e caratteristiche morfologiche del territorio;
 - della popolazione residente secondo il numero degli abitanti, orientativamente da un minimo di 1500 ad un massimo di 15.000;
 - dell'identità storica e tradizionale delle singole aree;
 - b) le modalità di composizione e di formazione dei Comitati di Quartiere con procedimento elettorale diretto a suffragio universale, favorendo il massimo coinvolgimento della popolazione territorialmente interessata;
 - c) le modalità di composizione e formazione dei Comitati territoriali dei quartieri, costituiti mediante elezioni di secondo grado e composti dai rappresentanti di più comitati di quartiere secondo i criteri di contiguità ed omogeneità dei territori dei quartieri stessi.
 - d) le modalità attraverso le quali i Comitati di Quartiere e i Comitati territoriali di Quartiere svolgono le funzioni previste;
 - e) le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, all'attività del Consiglio Comunale;
 - f) gli indirizzi per la dotazione di sedi, risorse e supporti idonei al funzionamento.

Art. 49 – Associazioni di volontariato e di promozione sociale e culturale

1. Il Comune riconosce la preminente funzione di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico svolta dalle associazioni del volontariato, dalle forme cooperative e dalle associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, ricreative, culturali e religiose.
2. Il Comune valorizza le associazioni sopra menzionate riconoscendo loro i diritti:
 - a) di informazione e di accesso agli atti dell'amministrazione alle medesime condizioni stabilite per i singoli cittadini;
 - b) di accesso alle strutture ed ai servizi comunali nonché a finanziamenti, contributi o sovvenzioni dietro presentazione di progetti o documentabili attività;
 - c) di presentare al sindaco, al consiglio comunale od alla giunta istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi;
 - d) di presentare reclami agli uffici comunali.
3. I diritti di cui al comma precedente sono esercitati secondo le modalità stabilite in apposito regolamento recante la disciplina per la costituzione e l'aggiornamento periodico di un elenco comunale delle libere forme associative.
4. Il regolamento individua le forme attraverso le quali viene verificato il carattere democratico dell'associazione, carattere che costituisce requisito indispensabile per l'esercizio dei diritti di cui al comma 2.

Art. 50 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'azione amministrativa, nonché di gestione delle strutture e dei servizi comunali a domanda individuale.
2. Il Comune favorisce, in particolare, la formazione di organismi costituiti dagli utenti dei servizi stessi, assicurando loro la sede ed il necessario supporto.
3. Il Comune favorisce, altresì, la costituzione di organismi di rappresentanza dei bambini e dei ragazzi, allo scopo di promuoverne la partecipazione e la capacità propositiva.
4. Le modalità per la costituzione dei suddetti organismi, dei comitati di utenti e di gestione, le norme per il loro comportamento, le finalità, la definizione dei loro organi rappresentativi sono stabilite da appositi regolamenti.

Art. 51 – Partecipazione dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari alla vita delle istituzioni

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi consultivi a carattere permanente per favorire la partecipazione dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari alla vita delle istituzioni e della società civile.

2. Il Comune favorisce la conoscenza e la fruizione, da parte dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari, degli istituti previsti dal presente titolo, allo scopo di rendere effettiva la loro partecipazione alla definizione dei programmi attuativi dell'ente.

3. E' prevista la partecipazione, senza diritto di voto, di una rappresentanza dei cittadini stranieri comunitari e non comunitari all'attività del consiglio comunale secondo le modalità di cui all'apposito regolamento consiliare. Ai suddetti rappresentanti, per la effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, è riconosciuta una indennità di presenza nei limiti di quella stabilita per i consiglieri comunali.

Art. 52 – Lo sviluppo della cittadinanza europea

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini stranieri comunitari alla vita delle istituzioni e della società civile al fine di favorire il pieno dispiegamento dei diritti nascenti dalle norme comunitarie per una piena affermazione della cultura europeista.

Art. 53 – Consultazioni

1. Il Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove forme di consultazione della popolazione.

2. Tali forme di consultazione, oltre al referendum sono:

- a) le assemblee di cittadini, anche limitatamente ai residenti in zone del territorio;
- b) le assemblee degli utenti dei servizi pubblici;
- c) gli inviti pubblici ai cittadini a presentare proposte e osservazioni in merito a provvedimenti di organi comunali o circoscrizionali;
- d) le udienze conoscitive, nei confronti di organizzazioni economiche, sindacali, culturali e di ogni altra natura al fine di trarre proposte e contributi prima di adottare atti di particolare importanza riguardanti la comunità;
- e) i sondaggi d'opinione;
- f) le istruttorie pubbliche speciali nelle forme di pubblici dibattiti, disciplinate dal regolamento di cui al precedente art. 55, comma 3;
- g) le consulte tematiche di partecipazione per specifici argomenti.

3. Di tali forme di consultazione dovrà essere garantita con ogni mezzo idoneo l'effettiva informazione dei cittadini.

4. Un apposito regolamento stabilisce modalità e termini di effettuazione delle consultazioni di cui al presente articolo nonché l'efficacia delle risultanze sull'attività amministrativa.

Art. 54 – Diritto di accesso ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. Il regolamento di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinamento delle autonomie locali:
 - a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che nel caso degli atti preparatori l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
 - b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
 - c) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
 - d) disciplina l'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 55 – Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Al fine di assicurare una partecipazione effettiva alla vita del Comune secondo i principi stabiliti dall'ordinamento delle autonomie locali, è riconosciuto ai cittadini singoli o associati l'accesso agli atti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in conformità a quanto previsto dal regolamento.
3. Il diritto di cui al comma 1 può essere fatto valere da tutti i cittadini residenti dotati della capacità di agire, singoli o associati, nonché dalle persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

Art. 56 – Referendum

1. Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum propositivi, consultivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza locale e di speciale importanza.
2. Il consiglio comunale si pronuncia su ciascuna proposta di referendum mediante apposita deliberazione in cui verifica le condizioni di ammissibilità e proponibilità nonché la sussistenza del requisito della speciale importanza, approvando il testo del quesito referendario. Perchè sia dichiarata l'insussistenza del requisito della speciale importanza è necessaria la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
3. I referendum consultivi sono intesi a consentire al corpo elettorale cittadino di esprimersi sulle questioni fondamentali per la vita e l'amministrazione della collettività forlivese mediante la proposizione di orientamenti politico - amministrativi di carattere strategico. Il regolamento di cui al comma 9 disciplina l'ambito di ammissibilità del referendum consultivo ed i criteri di individuazione della speciale importanza del quesito proposto.

- 4.** I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
- 5.** I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
- 6.** Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo per i seguenti provvedimenti amministrativi:
- a) provvedimenti riguardanti i tributi;
 - b) provvedimenti riguardanti la materia urbanistica;
 - c) provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi, delle dotazioni organiche;
 - d) provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;
 - e) provvedimenti riguardanti la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche.
- 7.** Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno 6 (sei) mesi. In caso di referendum consultivo hanno diritto di partecipare alla consultazione anche i cittadini stranieri comunitari e non comunitari che abbiano la residenza nel Comune di Forlì da almeno 1 (un) anno alla data della consultazione.
- 8.** Il referendum può essere promosso per iniziativa:
- a) del consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) di almeno 2 (due) consigli circoscrizionali, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - c) di almeno 3000 (tremila) elettori del Comune.
- 9.** Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché per lo svolgimento delle operazioni di voto sono disciplinate da apposito regolamento.
- 10.** Ai fini della validità della consultazione referendaria è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, mentre la volontà del corpo elettorale è rappresentata dalla risposta al quesito che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di referendum consultivo il quorum di validità della consultazione è ridotto al 35% comprendendo fra gli elettori i cittadini stranieri comunitari e non comunitari residenti nel Comune da almeno 2 (due) anni.
- 11.** Il risultato della consultazione referendaria impegna gli organi elettivi ad uniformare i propri atti nei modi e nei termini previsti dal regolamento di cui al comma 9.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 57 – I revisori dei conti

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate dal regolamento di contabilità, il quale individua le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Nel medesimo regolamento sono altresì previsti i sistemi e le procedure tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi elettivi e burocratici del Comune ed i revisori.
2. Sono disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, nonché i casi di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

Art. 58 – Regime dei controlli interni

1. Il Comune di Forlì attiva, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, i controlli interni previsti dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Il controllo di regolarità dell'azione amministrativa spetta al segretario generale, quello di regolarità contabile al responsabile del servizio finanziario.
3. Le modalità di attivazione e di espletamento del controllo strategico, del controllo di gestione e dei sistemi di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, sono disciplinate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel regolamento di contabilità, in conformità ai principi generali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII DELLE SANZIONI

Art. 59 – Attività sanzionatoria amministrativa

1. Il Comune svolge attività sanzionatoria amministrativa in tutti i casi di violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco emanate in applicazione della legge.
2. Il procedimento contravvenzionale è disciplinato dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII

SPESE ELETTORALI

Art. 60 – Pubblicità delle spese elettorali

- 1.** Il deposito delle liste e delle candidature alla carica di sindaco deve essere accompagnato da un bilancio preventivo, redatto per categorie di spese, cui le liste e i candidati intendono vincolarsi.
- 2.** I preventivi sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale con avviso pubblico.
- 3.** Entro i venti giorni feriali successivi a quello in cui hanno avuto termine le elezioni, il sindaco eletto, gli altri candidati sindaci nonché i rappresentanti delle liste depositate presentano al segretario generale un rendiconto analitico delle spese sopportate raggruppate per natura.
- 4.** I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo alla elezione del sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
- 5.** I preventivi e i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.